

# Relations avec les assurances

## Assurance « loi Accident du Travail »

Benaïnou MEMDÉ



**E|IC'S Partners**  
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

# Programme - agenda

---

## › Introduction

→ contexte général - **Prévention (e.a. tertiaire) du bien-être au travail**

## › Le **cadre légal** et définitions « **Accident du Travail / sur le chemin du Travail** »

## › Interactions entre CP/ SIPPT et l'assureur « loi AT »

→ cas d'une catégorisation d'**entreprise « à risque aggravé »** par FEDRIS

→ Impact des **Tf, Tg et Tgg** sur le taux de prime

## › **La gestion des dossiers** de sinistres

→ AT bénin, avec ITT, IP, AT Grave

→ **Règlement financier d'un dossier**

## › Mise en pratique

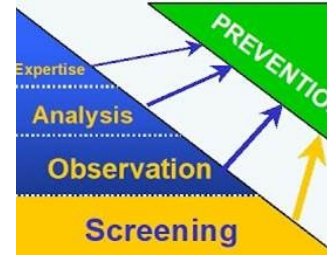
→ **Déclaration d'un AT - input des CP/ SIPPT**

## › Conclusions

# Introduction - Quel est le lien ?

|                         |         | Probabilité (Vraisemblance) |         |        |
|-------------------------|---------|-----------------------------|---------|--------|
|                         |         | Faible                      | Moyenne | Élevée |
| Incidence (Conséquence) | Élevée  | 0                           | 2       | 1      |
|                         | Moyenne | 3                           | 1       | 1      |
|                         | Faible  | 4                           | 2       | 2      |

- › Le risque zéro au travail n'existe pas ... seules les situations de risques acceptables devraient/ doivent exister !
- › Loi du 4 août 1996 « **Prévention du bien-être au travail** des travailleurs pendant l'exécution de leur travail »
- › **Code sur le bien-être** au travail
  - Structure organisationnelle ... DG, LH, CPPT, SIPPT
  - Politique de prévention
    - › Prévention primaire
      - › SDGR, Analyse des risques, PGP, PA, PUI, etc.
    - › Prévention secondaire
    - › Prévention tertiaire



- › Si malgré tout il se produit un **Accident du travail**, l'employeur est légalement obligé de(d') :
  - **le gérer** afin de prévenir sa répétition (Analyse par la méthode de **l'arbre des causes**, etc.)
  - indemniser la victime, via sa couverture d'assurance loi AT

# Le cadre légal

---

- › 2 lois de base régissent l'**obligation des employeurs à souscrire une assurance loi AT**
- › **Loi du 3 juillet 1967** pour les organisations du **secteur public**
  - « L'état est son propre assureur ! »
- › **Loi 10 avril 1971** pour les entreprises du **secteur privé**

# Que couvre une « assurance loi AT » ?

---

- › Au sens de la loi...
- › Un accident de travail (AT) ?
  - dont un(e) travailleur(euse) est victime pendant et par le fait de l'exécution du contrat de travail, et qui est la cause d'une lésion
  - Éléments à prouver (le cas échéant) :
    - › **évènement soudain, cause extérieure, lésion, lien de causalité**
  - En cas de refus, la charge de la preuve incombe à l'assureur loi AT
- › Un accident sur le chemin du travail (ACT)
  - tout accident qui survient sur le chemin du et vers le travail
  - Éléments à prouver (le cas échéant) :
    - › **Évènement soudain, cause extérieure, lésion, trajet normal**
  - En cas de refus, la charge de preuve incombe à la victime

# Indemnisation forfaitaire d'une victime d'un AT

- › **La vie n'a pas prix ... et pourtant** sur la base du code sur le bien-être au travail
- › **Un décès = 7.500 jours forfaitaires \* par la rémunération journalière de la victime = X milliers €**
- › Les barèmes des **Incapacités Permanente (IP)** sont **calculées en %** suivant la lésion :

|                                           |       |                                                    |       |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| 1. Mort                                   | 7.500 | 12. Perte d'un pouce et de deux doigts             | 3.100 |
| 2. Incapacité totale permanente           | 7.500 | 13. Perte d'un pouce et de trois doigts            | 3.850 |
| 3. Perte d'un bras au-dessus du coude     | 5.450 | 14. Perte d'un pouce et de quatre doigts           | 4.050 |
| 4. Perte d'un bras au coude ou au-dessous | 4.900 | 15. Perte d'une jambe au-dessus du genou           | 6.000 |
| 5. Perte d'une main                       | 4.450 | 16. Perte d'une jambe au genou ou au-dessous       | 4.875 |
| 6. Perte d'un pouce                       | 1.700 | 17. Perte d'un pied                                | 3.750 |
| 7. Perte d'un doigt                       | 825   | 18. Perte d'un gros orteil ou de plusieurs orteils | 500   |
| 8. Perte de deux doigts                   | 1.875 | 19. Perte de la vue d'un œil                       | 2.800 |
| 9. Perte de trois doigts                  | 2.700 | 20. Perte de la vue des deux yeux                  | 7.500 |
| 10. Perte de quatre doigts                | 3.200 | 21. Perte de l'ouïe d'une oreille                  | 1.500 |
| 11. Perte d'un pouce et d'un doigt        | 2.475 | 22. Perte de l'ouïe des deux oreilles              | 6.000 |

---

# Interactions SIPPT et assureur

# Les missions de prévention des « assureurs loi AT »

## › Ressources externes (CP niv. 1)

## › Missions en matière :

- **Avis** sur BET, PGP, PA, PUI, etc.
- **Technique** : visite de prévention, etc.
- **Coordination** : entreprises 1/3, etc.
- **Administratives** : statistiques, etc.

### 1.2.1 Rôle du SPF Emploi et de Fedris

Les employeurs sont tenus de garantir le bien-être de leurs travailleurs<sup>4</sup>. Dans le cadre de la politique de prévention, ils doivent notamment prendre des mesures qui visent à prévenir les accidents, à enquêter sur ceux survenus et à éviter qu'ils se reproduisent. Chaque employeur doit dès lors disposer d'un service interne de prévention et de protection au travail et, au besoin, s'affilier à un service externe<sup>5</sup>. La Direction générale du contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (ci-après le « SPF Emploi ») contrôle le bien-être au travail auprès des employeurs.

Par ailleurs, les employeurs du secteur privé sont tenus de contracter une assurance accidents du travail auprès d'un assureur privé et de déclarer les accidents auprès de cet assureur<sup>6</sup>. L'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) contrôle notamment le respect de l'obligation d'assurance des employeurs ainsi que la gestion des dossiers d'accident du travail par les assureurs. La prévention figure aussi parmi ses missions<sup>7</sup>.

Figure 2 – Compétences en prévention des accidents du travail



Source : Cour des comptes



---

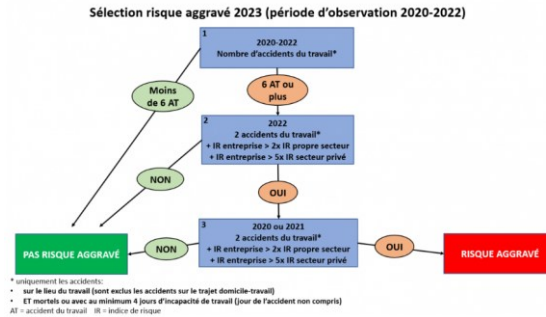
# Risque aggravé

# Le risque aggravé

- › Fedris calcule l'indice de risque (IR) du secteur privé, des secteurs d'activité et des entreprises **et dresse la liste des entreprises en situation de risque aggravé**

→ base sur les informations fournies par les assureurs loi AR et figurant dans sa base de données.

- › Lorsque l'indice de risque dépasse un certain seuil au cours d'une période d'observation de 3 ans



- › Les dispositions prévues par la loi s'appliqueront aux 200 entreprises dont l'IR s'écarte le plus de la **moyenne de leur secteur d'activité** au cours de la dernière année de la période d'observation
- › L'objectif est d'encourager la prévention des accidents du travail

# Conséquences - Catégorisation « Risque aggravé »

---

- › Une entreprise catégorisée risque aggravé doit **payer à sa compagnie d'assurance « loi AT » une contribution forfaitaire** qui sera utilisée par le service de prévention de la compagnie d'assurance **pour analyser le risque d'accidents du travail dans l'entreprises et proposer un plan d'actions** et des mesures concrètes pour diminuer le risque **en concertation/ collaboration avec le SIPPT/ PC**
- › **La contribution forfaitaire** est établie **en fonction** du nombre de travailleurs(eues)
  - Equivalents à Temps Plein **(ETP) et indexée**
- › **En 2025**, elle s'élève à
  - **4.200,74 €** pour toute entreprise comptant **moins de 50 ETP**
  - Elle est **majorée de 4.200,74 € par tranche supplémentaire de 50 ETP** et **plafonnée à 21.003,70 €**

---

# Taux de prime « AT loi »

# Composantes min. du taux de prime assurance loi AT

|  |         | Incidence (Conséquence)     |         |        |
|--|---------|-----------------------------|---------|--------|
|  |         | Probabilité (Vraisemblance) |         |        |
|  | Élevée  | Faible                      | Moyenne | Élevée |
|  | Moyenne | 3                           | 1       | 1      |
|  | Faible  | 4                           | 2       | 2      |

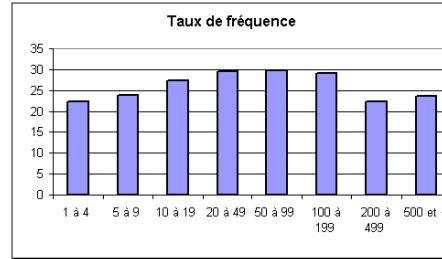
- › 3 éléments principaux définissent le taux de prime technique :
  - › **La masse salariale**
    - Nombre de travailleurs(euses) assuré(e)s
  - › **L'(les) activité(s) de l'entreprise**
    - Cf. secteurs d'activité prisés ou non par les compagnies d'assurances
  - › **La sinistralité**
    - Impacte directement le taux de prime (côté assureur loi AT)
      - › NB : impact directement sur la politique de prévention (côté législateur (SPF Emploi, Contrôle du Bien-être (CBE), FEDRIS)

# Taux de fréquence (Tf)

- › [www.fedris.be](http://www.fedris.be)
- › **rapport entre le nombre total d'accidents** (sur le lieu du travail) ayant entraîné la mort ou une incapacité totale d'un jour au moins (hors jour de l'accident) **et le nombre d'heures d'exposition** au risque, **multiplié par 1.000.000** (afin d'obtenir des chiffres exploitables)

$$Tf: \frac{\text{Nombre d'accident de travail} \times 1.000.000}{\text{Nombre total d'heures prestées (*)}}$$

→ (\*) = nombre de travailleurs\*nombre d'heures/an/travailleur

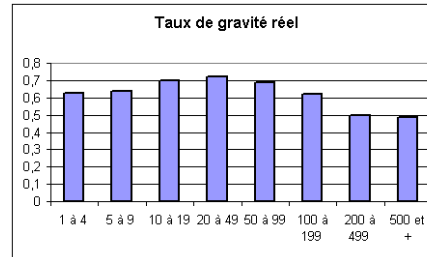


- › Mesure la **fréquence d'occurrence des AT** d'un groupe de travailleurs pendant une période déterminée
- › Si **Tf = 100**
  - **1 travailleur/ 5 est victime de 1 AT chaque année**
  - **7 AT pour 1 seul travailleur durant une carrière de 35 ans**

# Taux de gravité réel (Tg)

- › [www.fedris.be](http://www.fedris.be)
- › **Rapport entre le nombre de jours calendrier réellement perdus** suite à des accidents du travail (sur le lieu du travail) **et le nombre d'heures d'exposition** au risque, **multiplié par 1.000**

$$Tg = \frac{\text{nombre de jours calendriers d'incapacité} * 1.000}{\text{nombre d'heures d'exposition aux risques}}$$



- › Mesure la **gravité des AT** d'un groupe de travailleurs pendant une période déterminée **en tenant compte de l'ITT**
- › **Tg = 1** signifie **2 jours d'ITT** pour chaque travailleur **(ETP) durant 1 année**

# Taux de Gravité Global (Tgg)

---

- › [www.fedris.be](http://www.fedris.be)
- › rapport entre le nombre de jours calendrier réellement perdus, additionné au nombre de jours d'incapacité forfaitaire, et le nombre d'heures d'exposition au risque, multiplié par 1.000.

$$T_{gg} = \frac{(\text{nombre de jours calendriers d'incapacité} + \text{nombre de jours forfaitaires}) * 1.000}{\text{nombre d'heures d'exposition aux risques}}$$

- › Mesure la **gravité des AT** pendant une période déterminée **en tenant compte de l'ITT et jours forfaitaires (\*)**.



## Taux de Gravité Global (Tgg)

- › Le nombre de jours d'incapacité forfaitaire est la somme du nombre de **jours forfaitaires par taux prévu d'incapacité permanente et par accident mortel**

→ **Par 1 % de taux** prévu d'incapacité permanente, on applique **un forfait de 75 jours**.

→ Par **accident mortel**, un forfait de **7.500 jours**

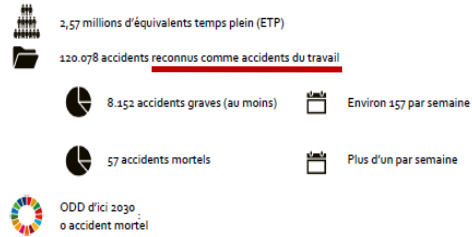
→ si p.ex. 15 % IP =  $15 \times 75$  jours ou  $7.500 \text{ jours} \times 15 \% = 1.125$  jours

- › Tout comme les modes de calcul des Tf et Tg, les forfaits sont fixés au **Code du bien-être au travail**

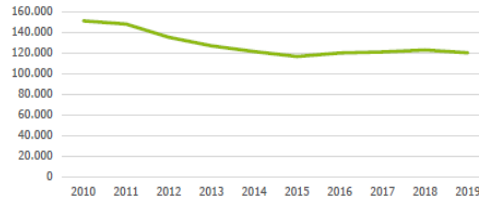
|                                           |       |                                                    |       |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| 1. Mort                                   | 7.500 | 12. Perte d'un pouce et de deux doigts             | 3.100 |
| 2. Incapacité totale permanente           | 7.500 | 13. Perte d'un pouce et de trois doigts            | 3.850 |
| 3. Perte d'un bras au-dessus du coude     | 5.450 | 14. Perte d'un pouce et de quatre doigts           | 4.050 |
| 4. Perte d'un bras au coude ou au-dessous | 4.900 | 15. Perte d'une jambe au-dessus du genou           | 6.000 |
| 5. Perte d'une main                       | 4.450 | 16. Perte d'une jambe au genou ou au-dessous       | 4.875 |
| 6. Perte d'un pouce                       | 1.700 | 17. Perte d'un pied                                | 3.750 |
| 7. Perte d'un doigt                       | 825   | 18. Perte d'un gros orteil ou de plusieurs orteils | 500   |
| 8. Perte de deux doigts                   | 1.875 | 19. Perte de la vue d'un œil                       | 2.800 |
| 9. Perte de trois doigts                  | 2.700 | 20. Perte de la vue des deux yeux                  | 7.500 |
| 10. Perte de quatre doigts                | 3.200 | 21. Perte de l'ouïe d'une oreille                  | 1.500 |
| 11. Perte d'un pouce et d'un doigt        | 2.475 | 22. Perte de l'ouïe des deux oreilles              | 6.000 |

# Statistiques - évolution des AT

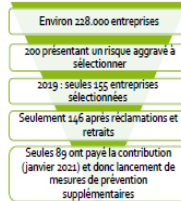
## Accidents du travail dans le secteur privé (2019)



## Évolution des accidents du travail dans le secteur privé (2010-2019)



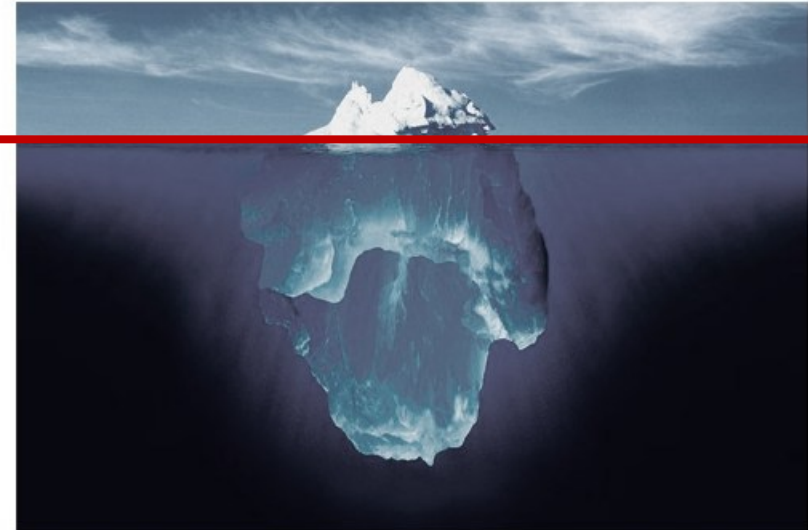
## Le régime de risque aggravé couvre trop peu d'entreprises



# La théorie de l'iceberg

---

- › L'entreprise/ organisation dispose d'une assurance loi AT ... « donc tout va bien .... » ?
- › **L'assurance « loi AT » ne couvre que les coûts directs (10 %) des AT**
  - Frais médicaux, Interruption temporaire de Travail (ITT)
  - Rente d'invalidité en cas d'Incapacité Permanente (IP), le décès, etc
- › **L'employeur supporte 90 % des coûts indirects ... qui ne sont pas assurés**
  - ITT des collègues (1ers secours), frais d'intérim, procédures en justice  
perte de productivité etc.
- › Une police d'assurance loi AT est d'autant plus « rentable » que  
ratio « Sinistres/ prime » est bas



---

# Gestion des différents AT

## AT bénin

---

- › N'ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail pour la victime mais **seulement des soins** pour lesquels l'intervention d'un médecin n'est pas nécessaire et qui ont été **prodigués après l'accident, uniquement sur le lieu d'exécution du contrat de travail**
- › doit être **mentionné dans le registre des 1ers secours de l'entreprise**
- › S'il s'est **aggravé ultérieurement** doit faire l'objet d'une **déclaration à l'assureur loi AT**
  - **dans les 8 jours** à compter du jour qui suit celui où l'employeur a été informé de l'aggravation

## AT avec Incapacité Temporaire de Travail

- › ayant occasionné une **ITT** mais pour lequel une **guérison sans séquelle(s) est envisagée**
- › des frais médicaux peuvent également être pris en charge
- › Réaliser un **fiche d'AT si ITT > 4 jours**
  - Contenu :
    - › Année
    - › Numéro chronologique de la fiche dans l'année
    - › Renseignements concernant :
      - › l'employeur : nom, adresse, n°d'entreprise, objet social, etc.
      - › la victime : nom, sexe, profession, type de poste de travail, etc.
      - › l'accident : lieu, environnement, date, jour, heure, etc.
      - › les lésions : pas d'ITT, ITT, IP (%)
- › NB : le formulaire de **déclaration d'un AT peut remplacer la fiche d'AT** si les données nécessaires pour la compléter sont reprises sur le formulaire

# AT Grave

- › qui se produit sur lieu de travail même et qui **en raison de sa gravité requiert une enquête spécifique approfondie** en vue de prendre les mesures de prévention pour éviter qu'il se reproduis
  - **sont compris les AT** de circulation si la route est « le poste de travail », donc la **circulation « travail-travail »**
  
- › Il s'agit soit d'un accident qui :
  - **a entraîné la mort**
  - répond aux critères suivants :
    - › **déviation** suivant annexe I\*\* ou **agent matériel** suivt. annexe II\*
    - ET**
    - › **lésion permanente ou lésion temporaire** suivant annexe III\*\*
  
- › cf. art. 94 bis loi 04/08/96 relative au bien-être au travail et précisions ds l'art. 26 de l'AR du 28/03/98 ... politique de bien-être
- › \*\* énumérés dans l'AR du 28 mars 98 ... politique de bien-être au travail

# Annexe AT Grave

## DEVIATIONS - Annexe I

- déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19)
- déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement (codes 20 à 29)
- rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel (codes 30 à 39)
- perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44)
- chute de hauteur de personnes (code 51)
- en étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63)

## AGENTS MATERIELS - Annexe II

- échafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99)
- fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins visés par les codes 03.01, 03.02 et 03.03
- installations (codes 04.00 à 04.99)
- machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 en 09.00 à 10.99)
- dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99, 14.10 et 14.11)
- véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99)
- substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à 15.99, 19.02 et 19.03)
- dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99)
- armes (code 17.05)
- animaux, micro-organismes, virus (codes 18.03, 18.04 en 18.05)

## LESIONS - Annexe III

- plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs j. d'ITT (code 013\*)
- fractures osseuses (codes 020 à 029)
- amputations traumatiques (perte de membres – code 040)
- amputations (code 041\*)
- commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en cause (code 053\*)
- effets nocifs de l'électricité occasionnant plusieurs jours d'ITT (code 054\*)
- brûlures occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail ou brûlures chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069)
- empoisonnements aigus (codes 071 en 079)
- asphyxies et noyades (code 081 à 089)
- effets des radiations (non thermiq.) occasionnant plusieurs j. d'ITT (code 102)



# Déclaration d'un AT Grave

## DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL

Numéro police d'assurance:   
 Subdivision supplémentaire du numéro de police   
 Code tarifaire de la victime (voir police d'assurance):

Fiche d'accident: année  n°   
 Numéro d'accident chez l'assureur:   
 Numéro DRS:

Envoyez ce formulaire dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'accident :

1° à l'assureur, avec à l'appui l'attestation médicale de premiers soins ;

2° à l'inspecteur technique compétent pour la sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail s'il s'agit d'un accident survenu dans le secteur du bâtiment ou sur un chantier temporaire et mobile ou si la victime est un étudiant ou un intérimaire. (art. 62 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et art. 1er de l'AR du 28 décembre 1971)

Le mode de déclaration d'un accident grave à l'inspection technique du Ministère de l'Emploi et du Travail et la date à laquelle elle doit se faire sont stipulés à l'art. 26 de l'AR du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (MB du 31 mars 1998).

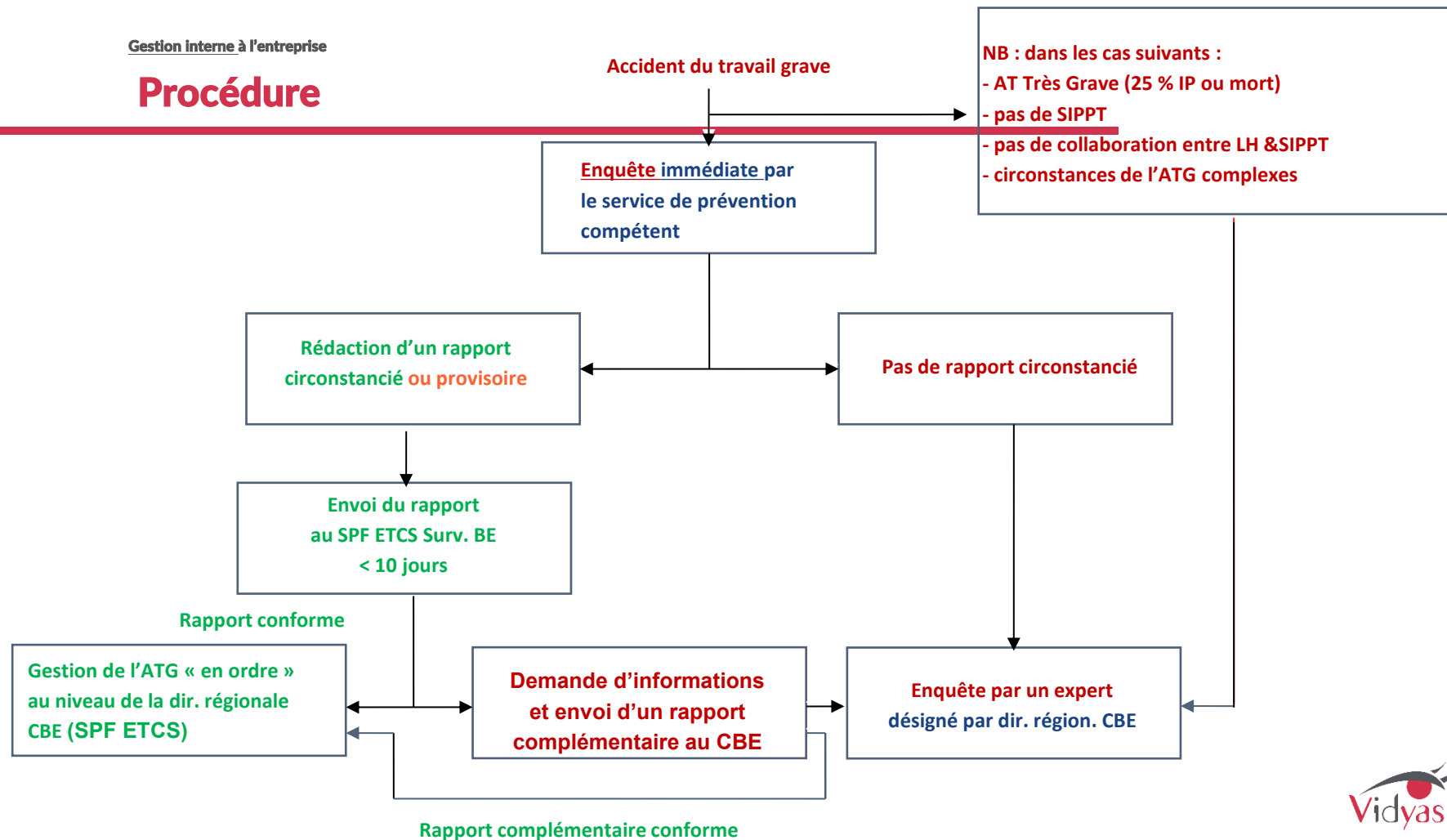
33. Dernière déviation qui a conduit à l'accident <sup>(3)</sup>:  Code<sup>(3)</sup>:   
 34. Agent matériel de cette déviation <sup>(3)</sup>:  Code<sup>(3)</sup>:  -

### LESION

38. Comment la victime a-t-elle été blessée (lésion physique au psychique) ? Précisez chaque fois par ordre d'importance tous les différents contacts qui ont provoqué la (les) blessure(s) (p.ex. , contact avec un courant électrique, avec une source de chaleur ou des substances dangereuses, noyade, ensevelissement, enveloppement par quelque chose (gaz, liquide, solide), écrasement contre un objet ou heurt par un objet, collision, contact avec un objet coupant ou pointu, coincement ou écrasement par un objet, problèmes d'appareil locomoteur, choc mental, blessure causée par un animal ou par une personne, etc.) ET les objets impliqués (p.ex. , outillage, machine, équipement, matériaux, objets, instruments, substances, etc.) . . . . .

39. Nature de la lésion <sup>(3)</sup>  Code<sup>(3)</sup>:   
 40. Siège de la lésion <sup>(3)</sup>  Code<sup>(3)</sup>:

# Procédure



# Rapport circonstancié en cas d'ATG

|                                                                                                                                        | Rapport circonstancié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rapport provisoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Volet 1</b></p> <p>à compléter par le <b>service de prévention compétent interne/ externe (si pas de SIPPT ou CP3 p.ex.)</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des <b>victimes et leurs employeurs</b></li> <li>- Description détaillée du <b>lieu de l'accident</b></li> <li>- Description détaillée des <b>circonstances</b> de l'accident, accompagnée de documents visuels (photos, etc.)</li> <li>- <b>Causes primaires*, secondaires* et tertiaires*</b></li> <li>- Mesures de prévention prises pour éviter la répétition de l'ATG</li> <li>- Identification de l'employeur et du <b>service de prévention compétent</b></li> <li>- Identification des <b>pers. ayant élaboré le rapport</b></li> <li>- Identification des personnes <b>à qui une copie du rapport a été envoyée</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des <b>victimes et leurs employeurs</b></li> <li>- Description détaillée du <b>lieu de l'accident</b></li> <li>- <b>1ère description détaillée des circonstances</b> de l'accident,</li> <li>- <b>Causes primaires* constatées</b></li> <li>- Justifications de l'impossibilité de transmettre un rapport circonstancié</li> </ul> |
| <p><b>Volet 2</b></p> <p>à compléter par <b>l'employeur</b></p>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenu de la décision p/r mesures afin de prévenir la répétition de l'ATG</li> <li>- <b><u>Plan d'actions reprenant les délais et justifications</u></b></li> <li>- L'<b><u>avis du CPPT</u></b> sur les causes à l'origine de l'ATG et sur les mesures proposées afin de prévenir sa répétition</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- \* **Causes primaires : faits matériels** ayant rendu l'accident possible; p.ex. : un EPC ou EPI manquant ou utilisé de manière incorrecte, une protection manquante ou court-circuitée d'une machine, etc.
- \* Causes **secondaires** : cause de **nature organisationnelle** ayant amené les causes primaires; p.ex. : une évaluation des risques non évaluée, une instruction manquante, un contrôle lacunaire du respect des instructions, un SIPPT ne fonctionnant pas correctement, etc.
- \* Causes **tertiaires** : causes **matérielles/ organisation. qui se situent chez des 1/3** p.ex. : faute de conception/ fabrication sur une machine importée de l'extérieur ou avis incorrect formulé par un service externe
- \* Causes quaternaires : de **nature psychosociale**

## Points d'attention du SPF Emploi, dir. Rég. CBE

---

- › Transmission du rapport circonstancié complet < 10 jours qui suivent l'ATG
  
- › Toutes les rubriques sont remplies
  - description claire du lieu et des circonstances de l'ATG (NB : toute documentation utile qui aide à la compréhension est appréciée cfr. photos, analyse de risques fiche de postes, etc.)
  - les **causes primaires, secondaires et tertiaires** constatées
  
- › **Volet 1 rempli par un(e) CP 1 ou CP2** (si CP3, faire appel au SEPPT)

## Points d'attention du SPF Emploi, dir. Rég. CBE

- › Le plan d'action contient **un nombre relevant des actions (4 à 5)** avec des personnes **responsables identifiées** de manière nominative et **des « dead line » courtes (1 < mois)** et précises, **les actions concernent toute l'ASD** versus le « poste de travail » à l'origine de l'ATG , les actions ont trait aussi à des **mesures matérielles qu'organisationnelles**, etc.
- › Le CPPT a participé activement à l'analyse de l'ATG (visite sur place d'une délégation, etc.) et à l'élaboration du plan de prévention et à la rédaction du rapport circonstancié
- › Les décisions et plan d'actions de prévention de **l'employeur tiennent compte de l'avis du SIPPT & CPPT**
  - figurent explicitement sur le rapport (1 ou 2 lignes p.ex.)
- › Le rapport est **signé par l'employeur, le SIPPT/ CP1 ou CP2 et une délégation du CPPT**

## Points d'attention du SPF Emploi, dir. Rég. CBE

---

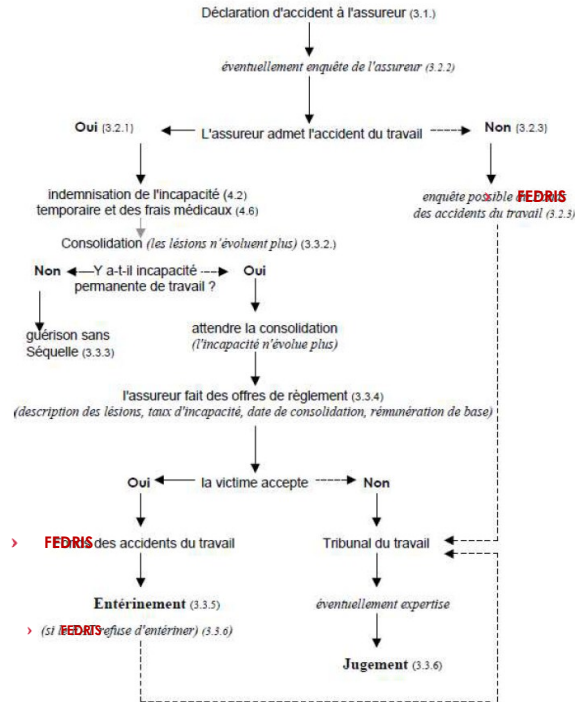
- › L'employeur complète le rapport circonstancié avec :
- › Le contenu de leur décision respective relative aux mesures que chacun prendra pour éviter la répétition de l'accident, sélectionnées sur la base des **recommandations par le SIPPT ou SEPPT, et le cas échéant, le CPPT**, aux mesures qui garantissent au moins le même résultat
- › Un plan d'action comprenant les délais dans lesquels les mesures seront appliquées et leur justification
- › L'avis du CPPT sur les causes à la base de l'ATG et sur les mesures proposées pour éviter sa répétition

## Gestion d'un dossier de sinistre AT

---

- › Sur la base des éléments factuels qui sont transmis, l'assureur « loi AT » a 3 possibilités :
  - › **accepte l'AT** et indemnise donc la victime
    - càd qu'il **répond à la définition légale** d'un AT/ ACT
  - › le met en **doute** et **indemniserà ou non la victime**, à terme
    - càd après avoir reçu les **éléments manquants** pour pouvoir statuer; p.ex. certificat médical, etc.
    - ou après avoir **éclairci/ vérifié les circonstances** de l'accident
  - › le **refuse l'AT** et n'intervient pas; et donc n'indemnise pas la victime
    - car l'accident déclaré **ne répond à la définition légale** d'un AT/ ACT

## Règlement financier d'un AT



- › Fonds des accidents du travail = ex FAT
- › Aujourd'hui FEDRIS = Agence Fédérale des Risques professionnels



---

# Mise en pratique

## Exercice - déclaration d'AT

---

- › Le 05/06/2022 à 11h45', M. Lambert constate qu'un fil d'une rallonge de l'atelier est arraché. Il démonte la rallonge à mains nues pour la réparer. Au cours du démontage, il tient, dans sa main gauche, 2 conducteurs électriques qui se touchent et il se produit un arc/ flash électrique qui brûle Lambert à la main gauche au 2ème degré,
- › Déclarer l'AT
- › De quel type d'AT s'agit-il?
- › Quelles sont les suites à lui donner ?

---

# Conclusions

# Conclusions

---

- › Les AT ne sont pas une fatalité malgré que le risque zéro n'existe pas
- › **La meilleure assurance contre le risque d'AT est la prévention !**
- › Tous les acteurs du BET (internes et externes) ont le devoir de **les prévenir à la source**
  - **Analyse des risques !** « Safety 1st »
- › Les AT qui n'ont pas pu être évités **doivent être gérés**
  - analyse par **l'arbre des causes**, déclaration, rapport circonstancié, rapport du SIPPT, avis au/ du CPPT, etc.
- › **Les indicateurs du BET : Tf, Tg et Tt servent à**
  - en interne, à **évaluer l'amélioration continue de la politique du BET**
  - en externe, à **FEDRIS/ assureurs loi AT** p.ex. à établir des **statistiques/** benchmark sectoriels

# Conclusions

---

- › Les **lois** de 19**67** et 19**71** obligent les employeurs à souscrire une **assurance pour indemniser les victimes d'un AT**
- › Mais, les **compagnies d'assurances sont aussi et surtout** des :
  - **partenaires externes** en matière de prévention du BET
  - **ressources pour les CP/ SIPPT** (staff de CP de niveau 1, vision transversale, etc.)
- › **La règle d'or** est un **ratio S/P (« sinistre/ prime ») le bas possible** (zéro AT = le « graal »)
- › **Connaître leurs rôles, seuils de rentabilité, etc. sont des atouts précieux**
- › Qui en font des **alliés précieux pour les CP/ SIPPT (cf. analyse « SWOT »)** **à défaut une source d'inquiétudes ...**